

1500117-10.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Hélio Benedini Ravagnani

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2008078/2022 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGÉRIO CAUAN DE LIMA SANTOS

PROCESSO DIGITAL

Aos 02 de agosto de 2022, às 15:20 horas, na sala virtual de audiências da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, Estado de São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SERTÃOZINHO

2ª Vara Criminal

Rua Luiz Carlos Prudêncio nº 100, Jardim America, Sertãozinho-SP

cep 14160-280

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500117-10.2022.8.26.0530

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2008078/2022 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGÉRIO CAUAN DE LIMA SANTOS

PROCESSO DIGITAL

Aos 02 de agosto de 2022, às 15:20 horas, na sala virtual de audiências da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. HÉLIO BENEDINI RAVAGNANI, comigo, Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, ingressaram na audiência virtual: a representante do Ministério Público, Dra. TÂNIA REGINA GOLMIA CAMILLES; a advogada nomeada do réu, Dra. PATRÍCIA BALLERA VENDRAMINI, OAB/SP nº 215.399; o réu ROGÉRIO CAUAN DE LIMA SANTOS; e as testemunhas comuns NILTON SOARES MARTINES JÚNIOR e BRENO YCARO RIBEIRO DE OLIVEIRA. Fica o registro de que a audiência foi realizada, na íntegra, pelo sistema de videoconferência (teleaudiência), com gravação instantânea e inserção no processo, em decorrência da situação excepcional que vivemos, pelo risco de contaminação pelo COVID-19 (coronavírus), tudo conforme previsão do art. 185, do Código de Processo Penal, bem como seus parágrafos, art. 460, do Código de Processo Civil, Provimento

CSM n. 2520/2019, Comunicados 1470/2018 e 1890/2019, todos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além da Resolução n. 3/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCCP), e, ainda, Comunicado CG 284/2020. À Defesa foi dada a oportunidade de entrevista prévia e reservada com o acusado antes da audiência. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas comuns NILTON SOARES MARTINES JÚNIOR e BRENO YCARO RIBEIRO DE OLIVEIRA, bem como foi interrogado o acusado ROGÉRIO CAUAN DE LIMA SANTOS. O MM. Juiz tomou os depoimentos, pelo sistema de gravação audiovisual, nos termos dos arts. 150/156 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça; do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 2º; do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Os depoimentos ficam armazenados no sistema digital automatizado, anexo ao processo digital. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual e determino às partes que passem às alegações finais e exclusivamente orais (princípio da oralidade), como expressamente determinado no art. 403, caput, do CPP, com resumo das teses a seguir pontuadas. Deixo consignado, por oportuno, que referido dispositivo não prevê a necessidade de gravação de áudio, 'ditado' ao escrevente ou cópia do que eventualmente trouxerem as partes em pen drive, práticas contraproducentes, morosas, dispendiosas e contrárias à lei, mesmo porque as considerações finais são direcionadas ao magistrado que encerrou a instrução e vai proferir sentença em seguida. No mesmo sentido o art. 146, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, determinando que no termo conste apenas resumo dos acontecimentos, e os arts. 147, 152 e 155, das mesmas Normas, deixando evidenciado que apenas os depoimentos serão gravados.". Assim, pela Dra. Promotora de Justiça foi requerida a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, considerando demonstrada a materialidade e a autoria do delito imputado, pena no mínimo, menoridade relativa, afastamento do redutor do § 4º, tendo em vista a quantidade de drogas e o passado infracional do acusado, inclusive com indicativos no relatório da execução da medida de que se dedica a atividades ilícitas desde os 14 anos, regime fechado e sem substituição. Pela Defesa foi requerida a absolvição, por insuficiência probatória, destacando que a abordagem policial é nula, não havia justa causa para tanto, os policiais inovaram em juízo ao mencionaram ausência de capacete, provas frágeis, drogas intrujadas em sua pessoa por não indicar o condutor, nulidade da busca pessoal, e em caso de condenação, pena no mínimo, menoridade, primariedade, trabalho lícito, redutor do § 4º em 2/3, regime aberto e substituição ou sursis, além de recurso em liberdade. Após, pelo MM. Juiz foi proferida sentença: "VISTOS. ROGÉRIO CAUAN DE LIMA SANTOS (RG nº 58362998/SP, filho de Isabel Tatiane de Lima e Adriano José dos Santos) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 10 de janeiro de 2022, às 11h00, na Rua Pedro Canesin, nº 01, no final da rua, Jardim Paraíso, nesta cidade e comarca de Sertãozinho/SP, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 57 porções de cocaína e 01 porção grande de maconha, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar, além de R\$ 133,00 em dinheiro em sua posse. Recebida a denúncia (fls. 85/86), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 102/104). Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Em seguida, foi o réu interrogado. Em alegações orais, pela Dra. Promotora de Justiça foi requerida a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, considerando demonstrada a materialidade e a autoria do delito imputado, pena no mínimo, menoridade relativa, afastamento do redutor do § 4º, tendo em vista a quantidade de drogas e o passado infracional do acusado, inclusive com indicativos no relatório da execução da medida de que se dedica a atividades ilícitas desde os 14 anos, regime fechado e sem substituição. Pela Defesa foi requerida a absolvição, por insuficiência probatória, destacando que a abordagem policial é nula, não havia justa causa para tanto, os policiais inovaram em juízo ao mencionaram ausência de capacete, provas frágeis, drogas intrujadas em sua pessoa por não indicar o condutor, nulidade da busca pessoal, e em caso de condenação, pena no mínimo, menoridade, primariedade,

trabalho lícito, redutor do § 4º em 2/3, regime aberto e substituição ou sursis, além de recurso em liberdade. É o relatório. Fundamento e decidido. A ação penal é procedente. A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo preliminar (fls. 17), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 51/53 e 54/56), laudo pericial de veículo (fls. 57/62) e pelos depoimentos colhidos. A autoria também é certa. Os policiais militares declararam que em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram uma motocicleta com dois ocupantes sem capacete. Quando eles visualizaram a viatura, tentaram evadir. Foram abordados e quando seriam revistados, evadiram a pé, cada um em uma direção. Alcançaram apenas o acusado e com ele encontraram dinheiro e drogas, o dinheiro em uma bolsinha e a droga em uma sacola, tudo dentro da cueca. A motocicleta estava sem placa e sem sinal de identificação. Não conseguiram identificar o veículo. Interrogado, o acusado declarou que estava de carona, voltando da casa da namorada. Estavam de capacete. O dinheiro era para pegar o ônibus para ir para Ribeirão Preto, onde mora. Estava há três semanas na casa da namorada. Não tentou fugir. Posteriormente veio a saber que a motocicleta estava com a numeração raspada. Não tinha nenhuma droga. Nota-se, portanto, que a prova produzida no inquérito e na instrução processual é conclusiva e indica, com segurança, a traficância. Vale deixar consignado, de início, que a prova oral colhida em depoimentos de policiais deve ter o mesmo valor de qualquer outra, a não ser que haja motivos concretos para suspeitar de sua veracidade, o que não ocorre no caso em questão. Ademais, as declarações de agentes públicos têm fé pública, cabendo à parte que alega provar o contrário. Sem contar que prestam compromisso de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho, diferente dos réus, que alegam o que bem entendem, sempre visando a autodefesa. Neste sentido: PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador (TJSP - Apel.185.484-3; d.j. 22.06.95). Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário (TJSP - Apel. 0082698-64.2010.8.26.0050; d.j. 11/04/13). No caso em questão, os depoimentos dos policiais são uníssonos e não há qualquer razão para suspeitar do que disseram, tampouco suspeitar de que pretendam acusar o réu falsamente pela prática de crime tão grave. Sequer conheciam o réu, que reside na cidade de Ribeirão Preto. Ele também não conhecia os policiais. Portanto, não é possível presumir que tenham intrujado drogas no réu pelo simples fato de ele não ter identificado o condutor da motocicleta que conseguiu fugir. Não há nenhum resquício de prova neste sentido. O réu sequer traz a juízo sua então namorada, os pais dela ou algo que comprove que ele estava neste município de forma lícita. A versão policiais é muito mais verossímil, de que os réus estavam em atitude suspeita e fugiram ao ver a viatura. O próprio réu admite que o condutor fugiu quando viu os policiais, mesmo porque a motocicleta não tem sinal de identificação. Com tudo isso, pouco importa se no momento inicial os réus estava ou não de capacete. Mas vale ressaltar que os depoimentos dos policiais em juízo é o mais completo, sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer. Por tudo isso, trafegando nessas condições, em motocicleta irregular, empreendendo fuga ao ver a viatura, estava autorizado o acompanhamento policial, a perseguição, a abordagem e a busca pessoal, por nítida e justa causa. Logo, não se fala em nulidade na conduta, muito menos na prova obtida pela atuação policial. No

mais, sendo certo que toda a droga apreendida estava mesmo com o réu, a solução legal para se concluir pela distinção entre o simples usuário de entorpecentes e o traficante vem do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. Com base nos elementos ali indicados, é possível identificar qual condição se encaixa o acusado. Neste contexto, observo que a quantidade e variedade de entorpecente apreendida afasta alegação de mero uso. Usuários não transportam, guardam ou trazem consigo essa quantidade de entorpecentes, na rua, muito menos em porções individualizadas. Certamente iria entregar a usuários. Como se sabe, os simples usuários carregam pequenas porções, mesmo porque não possuem condições financeiras para aquisição de grandes quantidades e também porque sabem que podem ser confundidos com traficantes, deixando drogas em pequenas porções dentro da própria residência. O réu tinha, ao todo, 01 porção grande de maconha e 57 porções de cocaína. A natureza altamente nociva da droga também indica o mesmo sentido, assim como a forma de embalo. As circunstâncias da prisão são reveladoras. Estavam trafegando com motocicleta irregular. O réu é de outra cidade, indicando que estava neste município para exercer o tráfico. Tinha dinheiro sem comprovação da origem lícita. Tem passado infracional, inclusive com internação. Afasta-se a possibilidade de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pela grande quantidade de drogas apreendida. É praticamente unânime na jurisprudência o entendimento de que a quantidade exacerbada de entorpecente indica o envolvimento constante em atividades ilícitas, a dedicação a estas atividades, o entranhamento do agente no ambiente criminoso, o que contradiz com o objetivo do legislador ao prever a causa de diminuição a pequenos traficantes. Ora, pequenos traficantes são aqueles com pequenas quantidades de drogas. Nesse sentido: "A regra do mencionado § 4º não foi instituída pelo legislador para atuar como redutora automática das penas correspondentes ao tráfico de drogas, senão com escopo de disponibilizar ao juiz um espectro mais amplo no momento de individualizar as penas correspondentes a este delito. Com efeito, antes a necessidade de individualização da pena criminal e sua aplicação de modo proporcional, é natural que o redutor previsto no §4 do aludido art. 33 fique reservado às situações de menor ofensividade, como são aquelas em que se verifica que o agente comercializava drogas 'menos pesadas', em pequena quantidade, apenas para sustentar o próprio vício ou de modo eventual, atuando de modo pouco incisivo na emancipação da toxicomania, o que não se vislumbra no caso em apreço" (TJSP-Apelação criminal 0000156-45.2017.8.26.0631; D.J. 24/08/2020). Ou seja, é legítimo afastar o benefício acima mencionado, mesmo sendo réu primário e presentes os demais requisitos quando expressiva a quantidade ou a natureza da droga apreendida (ainda nesse sentido: STJ-AgRg no REsp 1302590/RS; HC 256344/RJ; HC 132275/SP). A corroborar com essa tese, de que o acusado se dedica a atividades criminosas, verifica-se que desde o ano de 2021 vem sendo encontrado, apreendido (quando menor), e agora, logo após completar a maioridade, preso, mais uma vez a indicar que tem o crime como seu único meio de vida, mesmo porque não comprova nenhuma outra atividade lícita. Caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provada a autoria e materialidade, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase não há circunstâncias agravantes, mas sim a atenuante da menoridade relativa, mas sem reflexos na pena que já está no mínimo. No terceiro estágio não há causas de aumento ou diminuição, ressaltando que a quantidade de entorpecentes já foi utilizada como fundamento para afastar a minorante. A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente no mínimo. Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, por se tratar de crime equiparado a hediondo, sendo totalmente incompatível com o sistema mais rigoroso previsto nesta lei e na própria lei antitóxicos a substituição por penas restritivas de direitos ou a concessão de quaisquer outros benefícios. De qualquer forma, no caso, a pena supera ao critério objetivo. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra ROGÉRIO CAUAN DE LIMA SANTOS (RG nº 58362998/SP, filho de Isabel Tatiane de Lima e Adriano José dos Santos) e o CONDENO às penas de 05 (cinco) anos de

reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Autorizo o recurso em liberdade, por ausência dos pressupostos da prisão preventiva. Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, por ausência de prova da origem lícita e por ser oriundo do tráfico, decreto o perdimento dos valores e objetos apreendidos em favor da União. Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade. Proferida em audiência, dou a sentença por publicada e os presentes dela intimados. Registre-se oportunamente, com expedição das comunicações de praxe.". Ao final, pelo Ministério Público foi dito que não tinha interesse em recorrer, bem como pela defesa e pelo réu foi dito que tinham interesse em recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Recebo o recurso. Aguarde-se o oferecimento das razões.". Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do Artigo 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.". Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Eu, Talita Augusta Araújo da Silva, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.